

1500310-04.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... dessa atividade criminosa, circula o tráfico de drogas como moeda de troca e outras modalidades delinqüenciais dentre as quais se destaca um próspero comércio ilícito de peças e componentes de veículos anteriormente subtraídos".

Em adição, já se decidiu:

"Seja como for, é evidente que a conduta do denunciado não se insere no elemento típico descrito no art. 311. Aliás, é por isso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500310-04.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500310-04.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ALAN DE MATOS PARDINHO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

Alan de Matos Pardinho é processado como incurso nas penas dos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com seu parágrafo 2º, alínea A, I, e artigo 311, caput, ambos do Código Penal, conforma descrição fática contida na Denúncia Ministerial que lhe dirige o Ministério Público do Estado de São Paulo.

Recebida a denúncia, houve citação do réu, com oferecimento de defesa escrita, sem absolvição sumária, ao que se seguiu com a regular instrução do feito, ouvindo-se testemunhas e interrogando o réu ao final. Houve conversão em diligências.

O Ministério Público pugnou pela prolação de sentença de procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu tal qual denunciado.

A Douta Defesa, ao seu turno, pugnou pela absolvição do réu por ausência de provas, subsidiariamente pela desclassificação da imputação inicial, bem como pela concessão de benefícios legais que reputa cabíveis, como revogação de sua custódia preventiva.

Relatei; fundamento e decido.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito das imputações iniciais.

Com relação à imputação contida no artigo 311 do Código Penal, observo que a adulteração em tese promovida pelo réu no veículo mencionado na petição inicial, melhor especificando, nas placas do referido veículo, revela-se grosseira, e impassível, portanto, de configurar o mencionado ilícito penal.

A placa é sinal identificador do veículo e sua adulteração, em tese, configura o crime do art.311 do Código Penal, como reiteradamente decidido:

“STF - Adulteração de placas do veículo: crime caracterizado. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art.311 do Código Penal, com o conteúdo introduzido pela Lei nº9.426/96). Tipifica, em tese, a sua prática a adulteração de placa numerada dianteira ou traseira do veículo, não apenas da numeração do chassi ou monobloco”. (HC 79.780-SP, DJU de 18.8.2000).

“STJ - Habeas Corpus - Adulteração ou remarcação das placas do veículo - sinais identificadores - art.311 do Código Penal e arts.114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro. 1. O veículo é identificado externamente por meio das placas dianteira e traseira, cujos caracteres o acompanharão até a baixa do registro. Tipifica, portanto, a conduta prevista no art.311 do Código Penal, a adulteração ou remarcação destes sinais identificadores, bem como daqueles gravados no chassi ou monobloco (arts.114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro). 2. Ordem denegada”. (RSTJ 133/517 e RT 772/541).

Ocorre que, para que seja viável a procedência da pretensão punitiva, a alteração dos sinais identificadores do veículo deve revelar-se como lesiva à fé pública, bem jurídico tutelado, não se relevando suficiente, então, a adulteração elaborada de modo grosseiro.

Vale lembrar, a respeito, a Exposição de Motivos nº 287, de 12 de julho de 1995, encaminhada pelo então Ministro da Justiça Nelson Jobim (Mensagem nº 784 do Ministério da Justiça), relativa à Lei 9.426, de 24 de dezembro de 1996, que, através do artigo 311 do CP, tipificou a conduta: “adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Pena reclusão de 3 a 6 anos, e multa”.

A Exposição de Motivos deixa claro que “na linha da Política Criminal recentemente adotada pelo Ministério da Justiça, na qual se insere a modernização da legislação penal brasileira para ajustá-la às exigências da sociedade contemporânea, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência Projeto de Lei que tem por finalidade adequar a parte especial do Código Penal para o combate a uma crescente e inquietante forma de criminalidade de nossos dias. Refiro-me ao roubo, furto, receptação, remarcação, desmanche, transporte para outras regiões do país e até para o exterior, de veículos automotores. Em torno dessa atividade criminosas, circula o tráfico de drogas como moeda de troca e outras modalidades delinquentiais dentre as quais se destaca um próspero comércio ilícito de peças e componentes de veículos anteriormente subtraídos”.

Em adição, já se decidiu:

“Seja como for, é evidente que a conduta do denunciado não se insere no elemento típico descrito no art. 311. Aliás, é por isso que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em reiteradas oportunidades em situação análoga tem assentado com relação à matéria o seguinte: o uso de fita adesiva para impedir multas de trânsito é fato punível somente no campo administrativo, não gerando consequências de cunho penal, uma vez que com o art. 311 do Código Penal menciona que é crime 'adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento', trazendo grave pena que vai de três a seis anos de reclusão e multa. É certo que o intuito da lei foi evitar adulteração de dados caracterizadores do automotor de modo a permitir comércio de veículos furtados ou roubados, aumentando assim os delitos patrimoniais e, principalmente, a receptação que a eles impulsiona” (HC nº 422.684.3/9-00, 5ª Câmara, Relator Des. Damião Cogan, DJ 13/08/2003).

Acerca da falsificação levada a efeito de modo grosseiro, colhe-se da Jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO UTILIZADO. FÉ PÚBLICA QUE PERMANECE INCÓLUME. NENHUMA LESIVIDADE AO BEM

JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. A aposição de fita isolante na placa de veículo automotor é facilmente perceptível, o que torna o crime de falsidade impossível, por absoluta impropriedade do meio utilizado. 2. O delito descrito no artigo 311 do Código Penal prevê no seu preceito secundário pena severa de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa. Dentro desse contexto, não se pode perder de vista o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, qual seja, a fé pública e, especialmente, a proteção da propriedade e da segurança no registro de automóvel. 3. No caso concreto, observa-se que a colocação de fita isolante para alterar letra da placa de identificação do veículo é perceptível a olho nu. O meio empregado para a adulteração não se presta à ocultação de veículo objeto de crime contra o patrimônio. Qualquer cidadão, por mais incauto que seja, tem condições de identificar a falsidade que, de tão grosseira, a ninguém pode iludir. Em suma, a fraude é risível, grotesca. Logo, a fé pública não é sequer atingida. 4. Extrai-se da conduta do denunciado a intenção de ludibriar a fiscalização eletrônica - radar com dispositivo fotográfico, também chamado de pardal - e obstar, assim, o recebimento de multas por infrações administrativas. Contudo, o direito penal tem caráter fragmentário não devendo se ocupar de condutas que não danificam o bem jurídico penalmente protegido. 5. Não se está a defender a atipicidade em razão de suposta bagatela. A crença na veracidade dos sinais públicos merece proteção penal mesmo se minimamente arranhada. Porém, a situação é outra. Verifica-se atipicidade da conduta praticada porquanto o meio utilizado é absolutamente inócuo ao delito de adulteração de veículo automotor. 6. A punição de mera infração administrativa com a sanção criminal prevista tipo descrito no artigo 311 do Diploma Penal desafia a razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a fé pública permaneceu incólume e, à míngua de lesividade ao bem jurídico tutelado, a conduta praticada pelo recorrido é atípica. Não é possível que se dê a uma molecagem - que merece sanção administrativa - o mesmo tratamento dispensado à criminalidade organizada. 7. Recurso especial ao qual se nega provimento". (REsp 503960/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 19/04/2010)

Ora, no caso em debate, consoante se infere da fotografia de fls. 116/117, bem como dos depoimentos policiais, dando conta de que a falsificação era de fácil percepção, imperioso concluir que fica afastada a imputação contida no artigo 311 do Código Penal, por se revelar no caso em debate, quanto a tal fato, conduta atípica.

Passo à análise das demais imputações tecidas em desfavor do réu, constantes da denúncia e aditamento, dando-o como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, cumulado com seu parágrafo 2º - A, I, do Código Penal.

Interrogado, o réu apontou que os fatos não condizem com a verdade; sustenta que no dia dos fatos, estava na casa de sua esposa, e por volta do final da tarde, foi a uma padaria. Havia algumas pessoas falando sobre um carro, que seria dobra, e que o carro precisava ser conduzido ao extra anchieta; levaria o veículo por R\$ 300,00, que recebeu na hora, e deixou com um amigo. Seu amigo era o Thiago. No caminho, estava chegando no extra, foi avistado por uma viatura e começou a fugir, ao que colidiu o veículo, e foi detido pela guarnição policial. Não conhece os rapazes que lhe propuseram o transporte do veículo. Tem tatuagem no braço; prefere não mostrar. Referida versão, como se passa a expor, não se sustenta. Vejamos.

A vítima Reinaldo Santos Araújo Júnior relatou que deixava sua residência quando foi surpreendido por 2 indivíduos, portando arma de fogo. O depoente estava acompanhado de sua esposa e seus filhos. Houve anúncio do delito de roubo e subtração do veículo, com fuga. As vítimas procuraram realizar as diligências cabíveis, ao que localizaram o veículo, que contava com rastreador. Os assaltantes estavam com o rosto coberto e com capuz. Não teria como reconhecer os responsáveis. Não houve violência física. O veículo foi localizado 25 minutos após o roubo, e a distância era de cerca de 8 a 10 Km. A polícia abordou quem estava em alta velocidade, conduzindo o veículo. Não lhe foi apresentado ninguém em sede policial para ser reconhecido. Nega ameaças. Em relação ao reconhecimento de fl. 15, destaca que não conseguiu ver inteiramente a pessoa envolvida nos fatos, e que ninguém lhe foi apresentado em solo policial. Houve perda total do veículo. Não teria condições

de reconhecer ninguém na data de hoje.

O Policial João Coutinho disse que quando dos fatos houve informação via rádio acerca da subtração do veículo indicado na denúncia Ministerial, ao que o veículo passou, tendo a guarnição percebido que se tratava de placa adulterada; houve perseguição, com colisão. O ocupante saiu do veículo e tentaram evadir-se a pé; o depoente foi ao encalço dos indivíduos, tendo sido detido o corréu Alan, que admitiu o roubo, dizendo tê-lo feito sozinho, sem manejo de arma de fogo. A vítima compareceu ao local, todos foram encaminhados ao Distrito Policial, e segundo soube, teria havido reconhecimento de forma positiva pela vítima. A falsificação era de fácil percepção. Estava com câmera quando dos fatos.

O policial Giovani Rodrigues Machado prestou depoimento em sentido similar, inclusive acerca da adulteração da placa, o que era de fácil percepção. O réu teria admitido a participação nos fatos, mas sem admitir o manejo de arma. A vítima reconheceu o réu, segundo soube. Não se recorda das vestimentas do réu. Estava com câmera quando dos fatos. O réu conta com uma tatuagem, mas não se recorda onde.

Acredita que no braço e antebraço.

Nivaldo de Castro, que conduzia o veículo em que colidiu o réu, confirmou tal colisão; a pessoa que bateu no veículo saiu correndo, e a polícia foi ao seu encalço.

É esse o conjunto probatório colhido nos autos.

A participação do réu nos fatos é passível de extração do conjunto probatório carreado nos autos.

Com efeito, em que pese a versão negativa por ele oferecida, no sentido de que teria recebido o veículo por intermédio de terceiros, é certo que ele foi detido na posse de tal bem, em alta velocidade, e em situação de fuga, pouco tempo após os fatos, o que faz concluir, por meio de firmes indícios, que sua participação em relação à empreitada criminosa deu-se em sede de subtração do bem, e não de mera receptação, como pretende fazer crer seu interrogatório.

Importante destacarmos que além da confissão informal levada a efeito junto aos agentes policiais responsáveis pela detenção do réu, o contexto em que tal detenção ocorreu autoriza a firme conclusão de participação do réu nos fatos, eis que em alta velocidade, pouco tempo após os fatos, com as placas do veículo adulterada (a adulteração grosseira, se não serve para amparar a procedência da pretensão punitiva, não exclui a existência da falsificação no mundo fenomênico), empreendia fuga da polícia.

Passo à análise das causas de elevação de pena, consistentes em manejo de arma de fogo e em concurso de agentes.

No que toca ao concurso de agentes, cumpre apontar que a vítima verbalizou haver 2 indivíduos envolvidos na empreitada criminosa, tendo, no que guarda relação com o emprego de arma de fogo, igualmente oferecido versão positiva em relação a tal causa de elevação de pena.

Referido depoimento basta para conduzir, em relação a tais fatos, à procedência da pretensão punitiva, tendo a vítima indicado tais fatos e circunstâncias de forma firme e segura.

Desnecessário para tanto a apreensão da arma de fogo.

Procede em parte, pois, a pretensão punitiva, devendo ser o réu absolvido tão somente do delito constante do artigo 311, "caput", do Código Penal, por atipicidade do fato, e condenado pelas demais imputações que lhe foram dirigidas, relacionadas a delito de roubo majorado por manejo de arma de fogo e concurso de agentes.

O réu é primário, sem maus antecedentes, ao que mantenho sua pena base nos patamares mínimos, quais sejam, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes da pena, que fica, nesta fase intermediária, mantida em seus patamares mínimos.

Em razão do concurso de agentes, elevo a reprimenda do réu em 1 terço, o que perfaz os patamares de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias multa, cada qual no mínimo legal.

Por força do manejo de arma de fogo, elevo a reprimenda em 2 terços, sendo certo que a elevação ora operada deve ocorrer de forma sequencial, e sem absorção da

elevação antecedente, para que se respeite o postulado constitucional da individualização da pena, e para que eventuais condutas penalmente menos relevantes, tanto que sancionadas com elevação inferior da reprimenda, não deixem de ser consideradas e acabem permitidas por via reversa.

Neste cenário, elevando-se a reprimenda antes fixada em 2 terços, atinge-se o patamar de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além 21 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para absolver o réu ALAN DE MATOS PARDINHO da imputação contida no artigo 311, do Código Penal, nos termos do disposto no artigo 386, III, do CPP, e para dar o réu ALAN DE MATOS PARDINHO como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com seu parágrafo 2º, alínea A, I, do Código Penal, condenando-o às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além 21 dias-multa, cada qual no mínimo legal, em regime inicial fechado, fixado de acordo com o valor da pena imposta, e também porquanto em que pese a manutenção da pena base em seu patamar mínimo, há circunstâncias desfavoráveis que não elevam a pena base tão somente porque previstas como causas de aumento de pena, à luz dos princípios da especialidade e da proibição do bis in idem.

Preso o réu, assim deverá permanecer em caso de interposição de recurso, uma vez que mantidos os requisitos para sua prisão preventiva, havendo gravidade concreta dos fatos, praticados em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, havendo tentativa de fuga da polícia quando dos fatos, com colocação de terceiros em risco em taç contexto.

Deixo de facultar ao réu ingresso em regime mais benéfico de cumprimento de pena, tratando-se de matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, à luz dos requisitos necessários para tanto.

Expeça-se e providencie-se o necessário.

P.R.I.C.

Diadema, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA